Zwang beim Vertragsschluss

Englisches Vertragsrecht | Duress | Drohung, Handlungsspielraum und Rechtsfolgen

Eine Person kann einen Vertrag bewusst unterschreiben, weil sie unter unzulässigem Druck steht. Bei *duress* kommt es auf den Druck und seinen Einfluss auf die Entscheidung an. Ist der Tatbestand erfüllt, ist der Vertrag grundsätzlich aufhebbar.

1. Drohung und betroffene Vereinbarung bestimmen

Benennen Sie, wer drohte, was verlangt wurde und welcher Vertrag oder Nachtrag zustande kam. Die Drohung mit körperlicher Gewalt ist ein klassischer Fall unzulässigen Drucks. Prüfen Sie Wortlaut und Umstände. Wie erreichte die Drohung die betroffene Person, und wie wirkte sie auf deren Entscheidung?

2. Barton v Armstrong | Drohungen gegen das Leben

Armstrong bedrohte Barton mit dem Tod, um dessen Zustimmung zu einem Geschäft über den Kauf von Aktien zu erlangen. Barton hatte auch wirtschaftliche Gründe zu unterschreiben. Nach der Mehrheit des Privy Council konnten die Drohungen den Vertrag aufhebbar machen, wenn sie seine Entscheidung mitbestimmten.

3. Kausalität bei Drohungen gegen die Person

Nachdem die zur Erlangung der Unterschrift eingesetzten Drohungen bewiesen waren, musste Armstrong nachweisen, dass sie zu Bartons Entscheidung nichts beitrugen. Barton musste nicht beweisen, dass er ohne die Drohungen auf jeden Fall anders entschieden hätte. Diese Regel ist von der üblichen Prüfung des wirtschaftlichen Zwangs zu unterscheiden.

4. Druck und seine Wirkung belegen

Vergleichen Sie Nachrichten, Zeugenaussagen und Gesprächsvermerke mit dem Ablauf der Verhandlungen und der Unterschrift. Wirtschaftliche Gründe können die Entscheidung teilweise erklären. Prüfen Sie, ob die Drohung ebenfalls eine Rolle spielte und ob der Vertrag nach Ende des Drucks bestätigt wurde.

> Legal English | **Under duress** bedeutet hier unter unzulässigem Druck. **Voidable** bedeutet, dass die Vereinbarung bis zu ihrer Aufhebung wirksam bleibt.

Wirtschaftlicher Zwang

1. War der Druck unzulässig?

Beginnen Sie mit den bestehenden Rechten und Pflichten. Wer eine bereits geschuldete Leistung nur gegen Mehrzahlung erbringen will, kann unzulässigen Druck ausüben. Zweck, Umstände und ein etwaiger ernsthafter Streit über die Pflicht sind zu berücksichtigen. Eine angedrohte Vertragsverletzung ist ein wichtiges Indiz.

2. Gab es eine zumutbare Alternative?

Prüfen Sie, was die betroffene Partei damals tatsächlich tun konnte. Ersatzbeschaffung, eine Fristverlängerung oder rechtzeitiger gerichtlicher Schutz können in Betracht kommen. Späterer Schadensersatz kann für eine sofort fällige Leistung zu spät kommen. Maßgeblich sind Zeit, Kosten und die Eignung der Alternative, den drohenden Schaden abzuwenden.

3. Hat der Druck die Vereinbarung veranlasst?

Fragen Sie, ob die Partei auch ohne den Druck zu diesen Bedingungen abgeschlossen hätte. Unterscheiden Sie die Kausalität von der Frage, ob eine zumutbare Alternative bestand. Ein zeitnaher Protest, Anfragen bei Ersatzlieferanten und interne Entscheidungsvermerke können zu beiden Punkten beitragen.

4. Pao On und Atlas Express | Zwei Ergebnisse

In *Pao On* berücksichtigte der Privy Council Protest, Alternativen, unabhängige Beratung und Schritte gegen die Vereinbarung. Im konkreten Fall lag gewöhnlicher wirtschaftlicher Druck vor. In *Atlas Express* verlangte ein Frachtführer höhere Entgelte, als ein kleiner Lieferant für seine Liefertermine keinen rechtzeitigen Ersatz finden konnte. Das Gericht bejahte wirtschaftlichen Zwang.

> Fallprüfung | Benennen Sie die angedrohte Handlung, prüfen Sie die praktisch verfügbaren Alternativen und erklären Sie, warum die Partei den neuen Bedingungen zustimmte.

Rechtmäßiges Verhalten und Aufhebung

1. Times Travel | Drohung mit rechtmäßigem Verhalten

Eine Fluggesellschaft nutzte gegenüber einem Reisebüro ihre vertraglichen Rechte und verlangte im neuen Vertrag den Verzicht auf frühere Provisionsansprüche. Der Supreme Court verneinte *duress*. Wirtschaftlicher Zwang durch die Ankündigung rechtmäßigen Handelns bleibt im Geschäftsverkehr die Ausnahme. Bloße Verhandlungsmacht genügt nicht.

2. Welche Vereinbarung kann aufgehoben werden?

Der Druck kann den ursprünglichen Vertrag oder nur einen späteren Nachtrag veranlasst haben. Betrifft er nur eine Preiserhöhung, prüfen Sie den Nachtrag und den Ausgangsvertrag getrennt. Die Aufhebung kann unter den einschlägigen Voraussetzungen die Rückforderung des Aufschlags ermöglichen.

3. The Atlantic Baron | Bestätigung nach Ende des Drucks

Eine Werft drohte, ihre Leistung ohne Preisaufschlag einzustellen. Das Gericht bejahte wirtschaftlichen Zwang. Das Verhalten des Schiffseigners, einschließlich seines Zuwartens nach Ablieferung, bestätigte jedoch die Änderung. Dadurch scheiterte die Rückforderung. Prüfen Sie, wann der Druck endete und wie sich die betroffene Partei danach verhielt.

4. Duress und undue influence

Bei *duress* geht es um eine unzulässige Drohung oder einen unzulässigen Druck, der den Abschluss herbeiführte. *Undue influence* prüft nach den Grundsätzen der *equity*, ob jemand Einfluss auf die Entscheidung einer anderen Person missbrauchte. Die Voraussetzungen sind jeweils gesondert zu prüfen.

> Legal English | **To affirm a contract** heißt, sich dafür zu entscheiden, am Vertrag festzuhalten. **To rescind** bedeutet, ihn aufzuheben.

Übungsfall und Quellen

Der kurzfristig verlangte Preisaufschlag

Ein Zulieferer muss am Freitag Spezialteile liefern. Am Donnerstag verweigert er die Lieferung, wenn der Hersteller nicht einen Aufschlag von 20 Prozent unterschreibt. Ersatz kann die Frist gegenüber einem Kunden nicht mehr wahren. Der Hersteller hält seinen Widerspruch schriftlich fest, unterschreibt und zahlt. Nach der Lieferung und dem Ende des Drucks greift er die Änderung unverzüglich an. Liegt wirtschaftlicher Zwang vor?

Musterlösung

Druck und Handlungsspielraum. Der Zulieferer drohte, eine bestehende Lieferpflicht zu verletzen. Der Zeitpunkt und die fehlende Ersatzlieferung sprechen für unzulässigen Druck und das Fehlen einer zumutbaren Alternative. Prüfen Sie, ob andere Mittel rechtzeitige Lieferung hätten sichern können.

Kausalität und Rechtsfolgen. Der Protest und der ursprüngliche Preis sprechen dafür, dass der Hersteller den Aufschlag ohne Drohung abgelehnt hätte. Die schnelle Beanstandung spricht gegen Bestätigung. Er kann unter den einschlägigen Voraussetzungen die Aufhebung des Nachtrags und die Rückzahlung des Aufschlags verlangen.

Beweise. Bestellung, Ultimatum und Angebote anderer Zulieferer zeigen, was geschuldet war und welche Alternativen bestanden. Zahlungsbelege und der Zeitpunkt der Beanstandung helfen bei der Frage, ob der Hersteller die Änderung später bestätigte.

> Abwandlung | Ein zuverlässiger Ersatz steht rechtzeitig zum ursprünglichen Preis zur Verfügung. Der Hersteller akzeptiert die neuen Bedingungen aus Bequemlichkeit. Das spricht für eine zumutbare Alternative und schwächt den Nachweis der Kausalität.

Ausgewählte Rechtsprechung

Barton v Armstrong [1976] AC 104 | Drohungen gegen die Person

Pao On v Lau Yiu Long [1980] AC 614 | Indizien für Zwang

Atlas Express Ltd v Kafco [1989] 1 QB 833 | Wirtschaftlicher Zwang

DSND Subsea Ltd v Petroleum Geo Services [2000] BLR 530 | Praktische Alternativen

Pakistan International Airline Corp v Times Travel [2021] UKSC 40 | Drohung mit rechtmäßigem Verhalten

North Ocean Shipping v Hyundai (The Atlantic Baron) [1979] 1 QB 705 | Bestätigung